

Manifestação Técnica — PL nº 1904/2026

Ofício: CVL nº 1342/2026 | **Órgão:** SMDE — Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico | **Data:** maio de 2026

Em atenção ao Ofício CVL nº 1342/2026, referente ao PL nº 1904/2026, de autoria do Vereador Fabio Silva, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização, pelas agências bancárias estabelecidas no Município, de funcionário para atendimento a idosos e pessoas com deficiência nos terminais de autoatendimento, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** à proposta.

O PL acrescenta obrigação específica às agências bancárias: disponibilizar funcionário para auxiliar idosos e PcD nos terminais de autoatendimento (ATMs) durante o expediente. A proposta preenche lacuna operacional — a Resolução CMN nº 2.878/2001 admite "alternativas técnicas" sem impor presença humana dedicada, e não há norma técnica vigente que obrigue funcionário de apoio em ATMs. A competência municipal é pacificada pelo STF (RE 610.221, Tema 272), e o modelo foi validado constitucionalmente pelo TJDFT ao julgar improcedente ADI contra a Lei Distrital nº 7.426/2024 (lei similar, restrita a idosos).

A relevância social é respaldada por dados robustos: 18,8% da população fluminense tem 60 anos ou mais (IBGE, Censo 2022), com índice de envelhecimento de 121,4 no município da capital. Fraudes bancárias causaram R\$ 10,1 bilhões em 2024, com idosos entre os grupos mais afetados (FEBRABAN/Poder360, 2025). Nos EUA, análise da FinCEN identificou US\$ 27 bilhões em atividades suspeitas ligadas à exploração financeira de idosos em 12 meses (FinCEN, 2024); o Banco Mundial documenta que idosos têm metade da probabilidade de usar pagamentos digitais em relação a adultos jovens (World Bank, Global Findex 2021).

Registram-se três ressalvas técnicas: (i) recomenda-se substituir "funcionário exclusivo por terminal" por "funcionário disponível na área de autoatendimento", nos termos do modelo distrital; (ii) o escopo restrito a ATMs intraagência exclui terminais externos — cobertura parcial; (iii) o PL não designa órgão fiscalizador municipal — recomenda-se emenda nomeando o PROCON-Rio.

Esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** ao PL nº 1904/2026, ressalvados os ajustes técnico-redacionais indicados.